

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3549/2535

บริษัท ส่งเสริม พัฒน กิจ จำกัด
นาย สำเริง พิชิตสุร กิจ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1312

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ป.วิ.อ. มาตรา 46

เดิม ส.เป็นเจ้าของที่ดินของจำเลยและของโจทก์ส.ได้ปลูกสร้างตึกแถวในที่ดินเพื่อจัดสรรขาย จำเลยรับโอนที่ดินพร้อมตึกแถวจาก ส. โดยมีกันสาดและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นรुकล้ำที่ดินของโจทก์ จำเลยจึงมิได้ก่อสร้างอาคารรुकล้ำที่ดินของโจทก์และไม่เป็นการทำเละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิให้จำเลยรื้อถอนและเรียกค่าเสียหายจากจำเลย จำเลยถูกฟ้องในข้อหาต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากที่จำเลยเข้าอยู่อาศัยในตึกแถวพิพาทแล้ว การที่จำเลยให้การรับสารภาพไม่ได้แสดงว่าจำเลยเป็นผู้ต่อเติมอาคารเองเพราะจำเลยเพิ่งรับโอนอาคารหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ยกข้อเท็จจริงว่า จำเลยปลูกสร้างอาคารรुकล้ำที่ดินของโจทก์โดยสุจริตมาวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยที่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้และมีใช่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่132400 ถึง 132403 และ 9344 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครมีเนื้อที่ติดต่อกัน จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่132394 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 16 ตารางวาและตึกแถวสูงสี่ชั้นครึ่งเลขที่ 3/51 ด้านข้างทิศเหนือและด้านหลังรुक้ำที่ดินโจทก์ โดยจำเลยก่อสร้างอาคารด้านหลังเชื่อมต่อกับอาคารเดิมลงบนที่ดินที่ทางราชการกำหนดให้เว้นไว้กว้าง 3 เมตร เพื่อใช้เป็นทางเมื่อเกิดอัคคีภัยและจำเลยไม่ได้ทำประตูด้านหลังตึกแถวเปิดปิดในอาคารชิดติดกับแนวเขตที่ดินโจทก์และเพปูนทำเป็นฐานรับประตูรुक้ำ ท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคารจากชั้น 5 ทอดผ่านกันสาดตึกแถวด้านข้างทิศเหนือลงมายังที่ดินโจทก์ ทำบ่อรับท่อน้ำในที่ดินโจทก์ ขุดดินทำเป็นรางวางท่อน้ำไหลไปลงท่อระบายน้ำ ท่อแป้นน้ำด้านหลังตึกแถว จำเลยติดแนวเขตกำแพงด้านทิศใต้ของอาคารตั้งแต่ชั้น 4 ลงมาถึงพื้นดินและท่อแป้นน้ำด้านหลังตึกแถวจำเลยติดมุมกำแพงด้านทิศเหนือของอาคารตั้งแต่ชั้นลอยลงมาถึงพื้นดินรुक้ำที่ดินโจทก์ตะแกรงลูกกรงหน้าต่างด้านหลังตึกชั้นลอย ชั้น 2 และ 3 รุก้ำทำหน้าต่างโดยเจาะกำแพงตึกแถวตรงชั้นลอยด้านทิศเหนือเพิ่มเติม3 ช่อง บนหน้าต่างทั้งสามบานเปิดปิดรुक้ำที่ดินโจทก์ ดัดแปลงกำแพงฝาผนังตึกด้านทิศเหนือเป็นแผ่นเหล็กม้วน 2 บานแทนกำแพงฝาผนังเดิมรुक้ำที่ดินโจทก์ ทั้งนี้จำเลยกระทำโดยพลการไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช2522 และข้อบังคับกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2522 เป็นเหตุให้จำเลยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและถูกลงโทษ ต่อมาโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รुक้ำที่ดินและชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเดือนละ 10,000 บาท ขอให้พิพากษาบังคับจำเลยรื้อถอนอาคารที่ต่อเติมเชื่อมกับอาคารเดิมออกไปแล้วทำที่ดินหลังตึกที่เว้นไว้ใช้ประโยชน์เมื่อเกิดอัคคีภัยให้เรียบร้อยเหมือนเดิม รื้อถอนกันสาดชั้น 1 ถึง 5 และชั้นลอยด้านติดกับที่ดินโจทก์ด้านทิศเหนือและด้านหลังตึกแถวเท่าที่รुक้ำออก

ไป ทำฝาดผนังตึกด้านทิศเหนือเป็นฝาปูนตามเดิม ถ้าไม่อาจทำได้ก็ขอให้ศาลห้าม
จำเลยไม่ให้เปิดแผ่นเหล็กม้วนนั้นโดยให้ปิดตรงกับพื้นให้แน่น รื้อถอนท่อน้ำทิ้งและ
แป้นน้ำที่รูกำลังออกไป และกลบหลุมท่อน้ำทิ้งให้มีสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม หาก
จำเลยไม่ทำขอศาลอนุญาตให้โจทก์ทำเองโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายและให้จำเลย
ชดเชยค่าเสียหายในการขุดบ่อน้ำทิ้งลงในที่ดินโจทก์ตลอดจนค่าเสียหายอันเนื่องมา
จากการละเมิดกรรมสิทธิ์ต่อโจทก์เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะได้
ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รูกำลังตามฟ้องออกไปจากที่ดินโจทก์ทั้งหมด

จำเลยให้การว่า เดิมที่ดินโจทก์จำเลยกับที่ดินอื่น ๆ อีกหลายแปลงรวมเป็น
ที่ดินแปลงเดียวโฉนดเลขที่ 9344 นายสาริต เลิศกิจจาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เมื่อปี
2520 ได้ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์แบ่งขายพร้อมที่ดิน จำเลยซื้อ 1 คูหาคืออาคาร
พาณิชย์ เลขที่ 3/51 อาณาบริเวณของอาคารพาณิชย์มีอยู่ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ตั้งแต่ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกโฉนดโดยเฉพาะแนวกั้นสาดด้านทิศเหนือและด้านหลัง
ซึ่งเป็นด้านที่ติดกับที่ดินที่โจทก์มีอยู่เดิมตั้งแต่แรกก่อนจำเลยจะซื้อ จำเลยเข้าใจโดย
สุจริตว่า แนวที่ดินของจำเลยมีอยู่ตามแนวกั้นสาดของอาคาร การที่จำเลยต่อท่อน้ำ
ทิ้งจากกันสาดลงสู่พื้นก็เป็นการก่อสร้างภายในแนวกั้นสาดที่มีอยู่เดิม ส่วนสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ ที่โจทก์อ้างว่ารูกำลังมีอยู่แต่เดิมและอยู่ภายในแนวกั้นสาด อาคาร
ปลูกสร้างโดยเจ้าของที่ดินเดิมก่อนแบ่งแยกโฉนดโจทก์ไม่เสียหายตามฟ้อง ฟ้อง
โจทก์เกี่ยวกับค่าเสียหายเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม โจทก์จำเลยต่างรับโอนที่ดิน
และตึกแถวมาอีกทอดหนึ่ง ถือว่าการรูกำลังดังกล่าวเป็นมาโดยสุจริต จำเลยมิได้
ก่อสร้างเป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยรื้อถอน พินิจ
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเดิมนายสาธิต เลิศกิจจา เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 9344 โฉนดเลขที่ 132400 ถึงเลขที่ 132403 และโฉนดเลขที่ 132394 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นายสาธิตได้ก่อสร้างตึกแถวหลายคูหาในที่ดินเพื่อจัดสรรขาย ต่อมาจำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 132394 พร้อมตึกแถวเลขที่ 3/51 จากนายสาธิต และได้ไปโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2521 ต่อมานายสาธิตได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 9344 และโฉนดที่ดินเลขที่ 132400 ถึงเลขที่ 132403 พร้อมตึกแถวเลขที่ 3/59-62 ให้แก่นายสำรวยและนายสำราญ วีระกุลและต่อมาวันที่ 28 ตุลาคม 2526 นายสำรวยและนายสำราญได้โอนขายต่อให้โจทก์โจทก์ได้รังวัดสอบเขต ปรากฏว่าตึกแถวเลขที่ 3/51 ของจำเลยรुकล้ำเข้าไปในเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 9344 คือ กั้นสาดด้านข้างชั้นที่ 1 ถึง 3 รุกล้ำ 50 เซนติเมตร ยาว 12 เมตร กั้นสาดด้านหลังชั้นที่ 1 ถึง 3 รุกล้ำ 50 เซนติเมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 12 นิ้วท่อน้ำทิ้งภายนอกตึกแถวด้านข้างจากชั้น 5 ถึงพื้นดิน บ่อรับน้ำรางน้ำไปลงท่อระบายน้ำ ท่อแป้น้ำด้านหลังตึกแถวตะแกรงลูกกรงหน้าต่างด้านหลังตึก หน้าต่างด้านหลังเวลาเปิด แผ่นเหล็กประตุม้วนด้านข้างได้รุกรล้ำที่ดินของโจทก์ คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยได้ก่อสร้างอาคารรุกรล้ำที่ดินของโจทก์เป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่าจำเลยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมตึกแถวเลขที่ 3/51 จากนายสาธิต เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2521 ตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เอกสารหมายเลข 3 ซึ่งมีข้อความว่า อาคารพาณิชย์ที่ขายจะโอนกรรมสิทธิ์เมื่อผู้ขายได้สร้างอาคารดัง

กล่าวเรียบร้อยแล้ว และกันสาดหน้าต่างอาคารของโจทก์มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนกับอาคารอื่นที่นายสาธิตได้สร้างและขายให้กับบุคคลอื่นนอกจากนี้ได้รับความจากนายวิวัฒน์ จันทรภู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระโขนงพยานจำเลยว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2521 พยานได้ไปตรวจสอบบ้านเลขที่ 3/51 พบว่ามีการต่อเติมปิดคลุมทางเดินอาคารด้านหลังไม่เว้นช่องว่างไว้ 3 เมตรตามที่ได้รับอนุญาตในแบบพยานจึงทำบันทึกรายงานไว้ตามเอกสารหมายเลข 15 แสดงว่าการต่อเติมดังกล่าวได้กระทำก่อนที่จำเลยรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องแถวจากเจ้าของเดิม ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าจำเลยได้รับโอนตึกแถวเลขที่ 3/51 พร้อมกันสาด ท่อน้ำทิ้งและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รुक้าเข้ามาในที่ดินของโจทก์ ส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโจทก์นั้น นายสาธิตเจ้าของเดิมได้โอนขายให้นายสำรวยและนายสำราญ โจทก์เพิ่งซื้อต่อจากบุคคลทั้งสองเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2526 โดยกันสาดตึกแถวของจำเลยและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยรुक้าที่ดินของโจทก์อยู่ก่อนแล้ว จำเลยจึงไม่ได้ก่อสร้างอาคารรुक้าที่ดินของโจทก์ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพต่อศาลแขวงพระนครใต้ในข้อหาต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2994/2521 นั้น เห็นว่า จำเลยถูกฟ้องหลังจากที่จำเลยได้เข้าอยู่ในตึกแถวเลขที่ 3/51 แล้ว การที่จำเลยรับสารภาพและถูกศาลพิพากษาปรับไม่ได้แสดงว่าจำเลยเป็นผู้ต่อเติมอาคารเอง เพราะจำเลยเพิ่งรับโอนอาคารหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วคำพิพากษาคดีดังกล่าวจึงไม่ผูกมัดจำเลย สำหรับที่โจทก์ฎีกาข้อกฎหมายว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยปลูกสร้างอาคารรुक้าที่ดินของโจทก์โดยสุจริตเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้นเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้และมีใช้ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนการที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นมาวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นฎีกาของโจทก์ในปัญหานี้ฟังขึ้น แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าจำเลยไม่ได้ก่อสร้างอาคารรुक้าที่ดินของโจทก์ เมื่อจำเลยรับโอนอาคารมาจากนายสาธิตในสภาพที่มีการรुक้าอยู่

ก่อนแล้ว จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์โจทก์จึงไม่มีสิทธิให้จำเลยรื้อถอนและ
เรียกค่าเสียหายจากจำเลยเกี่ยวกับการรื้อถอนนั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์
นั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผลฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(มงคล สระภู่น-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>